

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/2976

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשפ"ג–2023

- | | | |
|--------|----|---|
| מטרה | 1. | מטרת חוק זה להבטיח את זכויות המפונים ממתחם כפר שלם. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה – |
- "בן משפחה נלווה" – ילדו או נכדו של מי שהחזיק או התגורר בנכס במתחם כפר שלם עד למועד הקובע, והוא מחזיק או מתגורר בנכס, ובלבד שגילו מעל 25 ;
- "גורם מפנה" – גורם שנוקט בהליכי פינוי נגד מפונה, לרבות אחד מאלה:
- (1) חברה לדיור ציבורי ;
- (2) רשות מקרקעי ישראל, כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960 ;
- "המועד הקובע" – יי בכסלו התשס"ז (1 בדצמבר 2006) ;
- "מינהלת ציבורית" – המינהלת הציבורית שהוקמה לפי סעיף 3 ;
- "זכאי" – ראש משפחה או בן משפחה נלווה המתגורר או המחזיק בנכס בכפר שלם ;
- "חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתה בחוק זכויות הדיור בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998² ;
- "מפונה" – זכאי המפונה מנכס שבחזקתו במתחם כפר שלם ;
- "מתחם כפר שלם" – התחום הגיאוגרפי המסומן במפה שבתוספת ;
- "ראש משפחה" – מי שהתגורר או החזיק בנכס בכפר שלם עד למועד הקובע, ובלבד שבבני זוג יוכר ראש משפחה אחד בלבד ;

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 57.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

"תושב ותיק" – זכאי המתגורר או המחזיק בנכס במתחם כפר שלם ברציפות החל ממועד תחילתו של חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה – 1965³, וכן בן משפחה נלווה שלו.

מינהלת ציבורית 3. (א) מוקמת בזה מינהלת ציבורית שתמלא תפקידים לפי חוק זה, וחבריה הם אלה:

(1) נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי, שימנה שר הרווחה והביטחון החברתי מבין עובדי משרדו;

(2) נציג משרד הבינוי והשיכון, שימנה שר הבינוי והשיכון מבין עובדי משרדו;

(3) נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל;

(4) נציג חברה ציבורית, שימנה מנהל חברה ציבורית כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון;

(5) נציג ציבור שימנו שר הרווחה והביטחון החברתי ושר הבינוי והשיכון.

(ב) הגורם הממנה את כל אחד מהחברים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (5) ימנה לחבר האמור ממלא מקום.

זכאות לפיצויים 4. (א) על אף האמור בכל דין, לא יפונה זכאי ממתחם כפר שלם, אלא אם כן הובטחה זכאותו לפיצויים לפי חוק זה.

(ב) מפונה יקבל סכום כספי עבור רכישת דירה במקום הנכס שפינה, שיחושב לפי סעיף 6.

(ג) מפונה שזכאי לפיצוי לפי סעיף זה רשאי להמיר את זכאותו לפיצוי לדירה במתחם כפר שלם.

הגדלת זכויות הבנייה 5. מספר יחידות הדיור שייבנו במתחם כפר שלם לאחר השלמת פינויו לא יפחת מ-6,000 יחידות דיור.

חישוב הפיצוי 6. סכום הפיצוי לפי סעיף 4(ב) יחושב על בסיס מחיר הדירה העדכני בשוק החופשי בעת מועד מתן הפיצוי, כפי שיקבע שמאי לפי הוראות סעיף 10.

פיצויים נוספים 7. מפונה יהיה זכאי, נוסף על פיצויים בעד הפינוי כאמור בסעיף 4, לפיצויים נוספים וכן לסיוע בתשלום שכר דירה; המינהלת הציבורית תקבע אמות מידה לעניין הפיצויים הנוספים והסיוע בתשלום שכר הדירה.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 279.

8. זכויות נוספות לתושבים ותיקים וצאצאיהם לא תוגש תביעה לסילוק יד או לדמי שימוש ראויים נגד זכאי שהוא תושב ותיק או זכאי שהוא צאצא.
9. עבירות זכויות זכאים זכאי רשאי להוריש את זכאותו לפיצויים לפי חוק זה וכן להעבירן בתמורה או שלא בתמורה.
10. שמאות (א) לשם הערכת הסכומים לפי סעיפים 4 ו-5 ימנו הגורם המפנה והמפונה שמאי מקרקעין שזהותו תיקבע בהסכמה ביניהם.
- (ב) בהיעדר הסכמה לגבי זהותו של שמאי המקרקעין או לגבי הסוגיות הדורשות את הכרעתו, רשאי כל צד, לאחר שהודיע על כוונתו לעשות כן בכתב לפחות 15 ימים מראש, לפנות ליושב ראש לשכת שמאי המקרקעין כדי שימנה שמאי מקרקעין ויקבע באילו נושאים תעסוק השומה.
- (ג) הגורם המפנה יישא בעלויות עריכת השומה.
11. עדכון סכומים (א) הסכומים שייקבעו לפי חוק זה, ישונו בהתאם לשיעור השינוי במדד מחירי הדירות לעומת מדד מחירי הדירות שפורסם ביום 1 בינואר שקדם ליום השינוי.
- (ב) בסעיף זה, "מדד מחירי הדירות" – מדד מחירי הדירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע במועד תשלום הפיצויים לפי חוק זה.
12. תחולה הוראות חוק זה יחולו גם על זכאי שהליך פינויו החל לפני תחילתו של חוק זה, ועניינו נדון בערכאות משפטיות.
13. ביצוע ותקנות שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
14. תוספת תוספת
- (סעיף 1)

מתחם כפר שלם

דברי הסבר

במשך חמישה עשורים, מאז חקיקת חוק בינוי ופינוי אזורי שיקום, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק בינוי ופינוי), נעשים ניסיונות של הרשויות הממשלתיות והעירוניות וכן של גורמים פרטיים, לפנות את מתחם כפר שלם מיושביו ולבנות במקום שכונת מגורים חדשה. רבים מתושבי כפר שלם המיועדים כיום לפינוי יושבים במקום עשרות שנים, והם או הוריהם הגיעו למקום בעידוד ממשלתי. משפחות אלה רואות בכפר שלם את ביתן והכו במקום שורשים.

לאחר מאות פינויים מוצלחים בשנות התשעים, הואט תהליך הפינוי, בין היתר, משום שהגורמים

האמונים על פינאי ושיקום השכונה הפסיקו להציע פיצויים ראויים לתושביה. בנוסף, לאחרונה היו מספר אירועים בהם בוצעו פינאיים של תושבים מחלקים שונים של כפר שלם וזאת ללא שהובטחה זכותם של המפונים לפיצויים נאותים. מפונים אלה מצאו עצמם בן לילה ללא קורת גג.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את זכויותיהם של תושבי כפר שלם לפיצויים תמורת פינאי הנכסים המוחזקים על ידם. לפיכך, עקרון היסוד של הצעת החוק הוא כי אין לפנות תושבים מהמתחם ללא הבטחת זכויותיהם אלה (סעיף 4). מוצע לקבוע קריטריונים בסיסיים לפינאי מתחם כפר שלם על פי ערך הדירה בשוק החופשי, וכך מפונה יוכל לקבל פיצויים ויהיה זכאי להמירם לדירה במתחם. כמו כן, מוצע כי נגד תושבים ותיקים לא יוצאו בשום מקרה צווי סילוק יד, זאת בשל מעמדם המיוחד (סעיף 8).

בנוסף, מוצע לאפשר לזכאים להוריש זכויות מכוח החוק, וכן להעבירן בתמורה או שלא בתמורה. בהצעת החוק מנגנון לקביעת זהותו של שמאי המקרקעין שיקבע את סכום הפיצוי ונושאי שמאות נוספים. עוד מוצע כי עם קבלת החוק המוצע הוא יחול גם על הליכי הפינאי התלויים ועומדים בבית המשפט.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת גלעד ארדן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3792/17), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/494/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2434/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/690/24), על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/2103/24), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/2347/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/2933/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)